

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3721/2534

บริษัท เอ็กซอน เคมี ประเทศไทย
จำกัด

กรมศุลกากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา 4

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มาตรา บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่
38.14

ประกาศกระทรวงการคลัง ที่ ศก. 10/2527 มาตรา

สินค้าพิพาทเป็นผลิตภัณฑ์เคมีตามพิกัตอัตราอากรแนบท้ายพระราชกำหนด
พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ประเภท 38.14 ซึ่งนอกจากจะมีคุณสมบัติป้องกันการ
การเป็นสนิมแล้ว ยังมีคุณสมบัติป้องกันการรวมตัวของออกซิเจนและป้องกันการ
กัดกร่อน ผิวโลหะจึงมิใช่สินค้าในรายการ "เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่ใช้สำหรับกันการเป็น
สนิม"ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.10/2527(อช.19)ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2527 ซึ่งได้รับการลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 60 ของอัตราที่เรียก
เก็บหรือเสียอากรขาเข้าร้อยละ 18 ของราคาของที่นำเข้า แต่เป็นสินค้าในรายการ
"อื่น ๆ" ตามบัญชี ท้ายประกาศฉบับเดียวกันซึ่งได้รับการลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ
80 หรือต้องเสียอากรขาเข้าร้อยละ 24 ของราคาของที่นำเข้า.

โจทก์ฟ้องว่า สินค้าที่โจทก์นำเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์เป็นผลิตภัณฑ์เคมี ตามพิกัดอัตราอากรแนบท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ประเภท 38.14 รายการ "เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่ใช้สำหรับกันการเป็นสนิม" ซึ่งต้องเสียอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 18 ของราคาของที่นำเข้า ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.10/2527 (อช.19) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2527 แต่เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ประเมินเรียกเก็บอากรขาเข้าจากโจทก์ในอัตราร้อยละ 24 ของราคาของที่นำเข้า ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 คืนเงินค่าอากรขาเข้าที่เรียกเก็บเกินพร้อมดอกเบี้ย และให้ จำเลยที่ 2 คืนเงินค่าภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลที่เรียกเก็บเกินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า สินค้าพิพาทมีคุณสมบัติทั้งป้องกันการเป็นสนิม ป้องกัน การรวมตัวของออกซิเจนและป้องกันการกัดกร่อนผิวโลหะเข้าพิกัดประเภที่ 38.14 รายการ "อื่น ๆ" ซึ่งต้องเสียอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 24 ของราคาของที่นำเข้า ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินค่าอากรที่เรียกเก็บเกินไป 1,268,136.20 บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ไม่ได้เถียงกันในชั้นนี้ฟัง เป็นยุติว่า สินค้าพิพาททั้ง 3 ใบขนดังกล่าวเป็นสารเคมีที่โจทก์ซื้อจากประเทศ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศในภาคีอาเซียนและเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรที่ 38.14 โจทก์อ้างว่าสินค้าพิพาทเป็นสิ่งปรุงแต่งที่ใช้สำหรับกันการเป็นสนิมโดยเฉพาะ จึงได้รับลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง ที่ ศก.10/2527(อช.19) เรื่อง ยกเลิกการลดและลดอัตราศุลกากรลงเหลือร้อยละ 60ของอัตราที่เรียกเก็บหรือเสีย อากรขาเข้าร้อยละ 18 ของราคา แต่จำเลยที่ 1 เห็นว่าสินค้าพิพาทนอกจากจะมี

คุณสมบัติกันการเป็นสนิมแล้วยังมีคุณสมบัติป้องกันการรวมตัวของออกซิเจนหรือป้องกันการปฏิกิริยาออกซิเดชัน และป้องกันการผุกร่อนของผิวโลหะอีกด้วยสินค้าพิพาทจึงต้องจัดอยู่ในรายการ "อื่น ๆ" ของประกาศกระทรวงดังกล่าวได้รับการลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 80 ของอัตราที่เรียกเก็บหรือเสียค่าอากรขาเข้าร้อยละ 24 ของราคา ปัญหาวินิจฉัยจึงอยู่ที่ว่าสินค้าพิพาทมีคุณสมบัติกันการเป็นสนิมเพียงอย่างเดียวหรือว่ามีคุณสมบัติป้องกันการรวมตัวของออกซิเจนและป้องกันการผุกร่อนของโลหะด้วย แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยฟังว่าสินค้าพิพาทมิใช่มีคุณสมบัติเพียงกันการเป็นสนิมโดยเฉพาะ แต่อย่างใด แต่ยังมีคุณสมบัติป้องกันการสึกกร่อนของเครื่องยนต์อันเกิดจากสารที่ไม่ละลายในน้ำมันอีกด้วย ดังนั้น สินค้าพิพาทจึงมิใช่สินค้าในรายการ "เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่ใช้สำหรับกันการเป็นสนิม" ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้นแต่เป็นสินค้าในรายการ "อื่น ๆ" ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลังฉบับเดียวกัน ซึ่งได้รับลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 80 หรือต้องเสียอากรร้อยละ 24 ของราคาตามที่จำเลยที่ 1 เรียกเก็บจากโจทก์ถูกต้องแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 เสียด้วย.

(ตัน เวทไวก้าน อันนันทน์-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น